

SAGA FINANCEIRA

Guia Completo — Edição 01

Family *Holding*

Como estruturar seu patrimônio para reduzir imposto de herança em até **80%** e proteger sua família.

POR

Rainiere Rocha

Assessor de Investimentos · InvestSmart XP

Quem está te falando isso.

Sou Rainiere Rocha, Assessor de Investimentos pela InvestSmart XP em Goiânia.

Há mais de uma década acompanho de perto as estratégias que famílias de alto patrimônio usam para preservar e multiplicar capital ao longo de gerações.

O que descobri foi simples e brutal: **a diferença entre os ricos e a classe média não é só renda.** É acesso a estruturação. Os ricos têm assessor; a classe média tem boletos.

Meu trabalho é democratizar esse conhecimento — começando por estruturas legais que o Estado disponibiliza para qualquer pessoa, mas que só os bem-informados utilizam.

FILOSOFIA SAGA FINANCEIRA

"O melhor operador de mercado é o tempo. Crédito não se ganha, crédito se constrói. E patrimônio se preserva com estrutura — não com sorte."

Este guia é a primeira edição de uma série. Aborda em detalhes o instrumento mais subutilizado pela classe média alta brasileira: a **Family Holding**.

O que você vai aprender.

01	Por que a herança comum custa caro	04
02	O que é Family Holding	05
03	Como estruturar — passo a passo	06
04	Tributação na prática	07
05	Comparativo: R\$1mi, R\$5mi e R\$10mi	08
06	Erros comuns que custam caro	09
07	Quando NÃO fazer Family Holding	10
08	Checklist de implementação	11
09	Próximos passos	12

Por que a herança comum custa caro.

Quando alguém falece sem estrutura sucessória, a família entra em três batalhas simultâneas: tempo, dinheiro e energia.

O custo escondido do inventário

Um inventário tradicional no Brasil consome em média de **4% a 8% do patrimônio total** em custas, taxas e honorários advocatícios. Em patrimônios maiores, esse percentual pode chegar a 20%.

O ITCMD — o imposto que poucos planejam

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é estadual e varia entre **4% e 8%** sobre o valor dos bens transmitidos. Em São Paulo é 4%, em Goiás 4%, no Rio é progressivo até 8%.

Para um patrimônio de R\$1 milhão, isso representa **R\$40 a R\$80 mil** apenas de imposto — pago à vista, antes que os herdeiros possam dispor dos bens.

ATENÇÃO

Em vários estados, a tendência legislativa é **aumentar** as alíquotas do ITCMD nos próximos anos. Quem se estrutura hoje protege o patrimônio das mudanças futuras.

O tempo médio de um inventário

Inventários judiciais levam em média **3 a 7 anos** para serem finalizados. Durante todo esse período, os herdeiros não podem vender, alugar ou usar os bens livremente.

O que é Family Holding.

É uma empresa que existe com um único propósito: deter e administrar o patrimônio de uma família.

Tecnicamente, uma Family Holding (também chamada Holding Familiar ou Holding Patrimonial) é uma **sociedade limitada (LTDA) ou EIRELI** cujo objeto social é a participação em outras empresas e/ou administração de bens próprios.

Como ela funciona na prática

1. Você constitui uma empresa nova com você como sócio.
2. Transfere para essa empresa seus imóveis, investimentos e participações societárias.
3. Inclui seus filhos (ou outros herdeiros) como sócios da Holding.
4. Quando você falece, eles **já são proprietários das cotas** — não há transmissão a fazer.

Os 3 pilares do benefício

–80%

Redução média no ITCMD

0

Inventário (zero)

IMPORTANTE

Family Holding NÃO é "esconder dinheiro" nem evasão fiscal. É **elisão fiscal** — o uso planejado e legal de instrumentos previstos na própria legislação tributária.

Como estruturar — passo a passo.

O processo completo dura entre 60 e 120 dias e envolve 5 etapas técnicas.

1. Diagnóstico patrimonial e familiar

Levantamento completo dos bens, dívidas, dependentes, regime de casamento e objetivos da família. Define-se aqui se a Holding faz sentido (não vale a pena para todos os casos — ver Cap. 7).

2. Constituição da empresa

Registro do contrato social na Junta Comercial. Definição do tipo societário (LTDA é mais comum), capital social, distribuição de cotas entre os sócios.

3. Integralização de bens

Os bens da pessoa física são transferidos à Holding "a custo histórico" (sem ganho de capital tributável). Imóveis precisam de averbação no cartório.

PONTO TÉCNICO

A integralização a custo histórico é o principal gatilho de eficiência tributária. Por isso, **o momento de integralizar importa**: imóveis valorizados há muito tempo geram ganho histórico não-tributado se a operação for bem feita.

4. Doação de cotas com reserva de usufruto

Você doa a maior parte das cotas aos filhos, mas **mantém o usufruto vitalício** (controle e renda). Aqui ocorre a tributação do ITCMD — sobre o valor patrimonial das cotas, não dos bens individuais.

5. Acordo de cotistas

Documento que define regras de governança: como decisões são tomadas, o que acontece se um filho casar/divorciar, regras de venda, sucessão da gestão

Tributação na prática.

Quatro tributos entram em jogo. Entendendo cada um, você dimensiona o ganho real.

ITCMD — onde fica a maior economia

Em vez de incidir sobre o valor de mercado dos bens (~R\$1 milhão), incide sobre o **valor patrimonial das cotas** da Holding (geralmente o valor histórico dos bens integralizados, muito menor).

Cenário	Base de cálculo	ITCMD (4%)
Sem Holding	R\$ 1.000.000	R\$ 40.000
Com Holding (custo histórico R\$200k)	R\$ 200.000	R\$ 8.000

IR — Imposto de Renda

A Holding pode ser tributada pelo **Lucro Real, Presumido ou SIMPLES**. Para Holding Patrimonial, geralmente Lucro Presumido é o mais eficiente.

Vantagem fiscal: rendimentos de aluguel pagam **~11,33% na PJ** vs até 27,5% na pessoa física. Para imóveis alugados, a economia anual pode passar de R\$10 mil.

ITBI — Imposto de Transmissão de Bens Imóveis

A integralização de imóveis para a Holding tem **imunidade constitucional** (Art. 156, §2º, I CF/88) na maioria dos casos, exceto quando a empresa tem como atividade preponderante a compra/venda de imóveis.

Custos operacionais

Manutenção da Holding custa em média **R\$3.000 a R\$8.000/ano** (contabilidade, taxas). Compensa para patrimônios acima de R\$500 mil.

Comparativo prático.

Três faixas de patrimônio, três cenários reais — quanto a estruturação economiza em cada uma.

Patrimônio	Sem Holding	Com Holding	Economia
R\$ 1 milhão	R\$ 60 mil	R\$ 12 mil	R\$ 48 mil
R\$ 5 milhões	R\$ 300 mil	R\$ 50 mil	R\$ 250 mil
R\$ 10 milhões	R\$ 700 mil	R\$ 110 mil	R\$ 590 mil

Valores estimados considerando ITCMD médio + custos de inventário (advocático 4% + custas 2%).

Por que a economia escala desproporcionalmente

O custo de constituir e manter uma Holding é **fixo** (~R\$15-25 mil de setup + R\$5 mil/ano). Já o custo da herança comum é **percentual** sobre o patrimônio.

Resultado: quanto maior o patrimônio, mais a Holding vale a pena. A partir de R\$2 milhões, o ROI da estruturação supera 1000% considerando o evento sucessório.

INSIGHT

A Holding também **protege da concentração de imposto**: em vez de uma única bola fiscal no momento do falecimento, a tributação é fracionada e diluída ao longo dos anos via doações de cotas.

Erros comuns que custam caro.

Estruturação mal feita pode ser pior que não estruturar. Os 5 erros mais frequentes.

1. Constituir Holding sem acordo de cotistas

Sem acordo, cada filho-sócio decide sozinho sobre suas cotas. Se um deles divorciar, parte do patrimônio pode ir para o ex-cônjuge. **Sempre incluir cláusula de incomunicabilidade.**

2. Não fazer reserva de usufruto

Doar 100% das cotas sem manter o usufruto significa perder o **controle** e a **renda**. Os filhos viram donos plenos no ato. Sempre estruturar com usufruto vitalício para o doador.

3. Avaliação errada dos imóveis

Avaliar imóveis acima do valor histórico anula a economia tributária. Avaliar muito abaixo pode gerar autuação fiscal. **Avaliação técnica é obrigatória.**

4. Atividade societária errada

Se a Holding tiver "compra e venda de imóveis" no objeto social, perde a imunidade do ITBI e paga 2-3% sobre cada imóvel integralizado.

5. Tentar fazer sozinho

O custo de um advogado tributarista + contador especializado é R\$15-25 mil. O custo de errar pode passar de R\$200 mil. **Não economize nesse passo.**

LIÇÃO AMARGA

O caso mais comum no consultório: famílias que constituíram Holding "barata" no escritório do contador e descobriram, anos depois, que a estrutura não protege contra credores nem reduz ITCMD por defeito formal.

Quando NÃO fazer Family Holding.

Não é solução universal. Em 4 situações, a Holding piora a vida da família.

1. Patrimônio total abaixo de R\$500 mil

O custo de manutenção (~R\$5 mil/ano) consome a economia tributária. Para patrimônios menores, alternativas como **seguro de vida + previdência VGBL** são mais eficientes.

2. Famílias com graves conflitos sucessórios

Holding pressupõe gestão coletiva. Se os herdeiros não conversam, a Holding vira campo de guerra societária. Nesse cenário, **testamento + doações em vida** separadas funcionam melhor.

3. Patrimônio concentrado em um único bem

Se 90% do patrimônio é uma casa onde a família mora, transferir para Holding gera complicações operacionais (aluguel ficto, declarações). Casos assim pedem soluções alternativas (testamento + doação parcial).

4. Pessoa jurídica já existente com atividade conflitante

Quem já tem empresa operacional pode optar por **holding pura** (separada) em vez de transformar a empresa atual. Cada caso pede análise específica.

REGRA GERAL

Faz sentido a partir de **R\$1 milhão líquido**, com mais de um herdeiro previsto, e patrimônio diversificado (não concentrado em residência única).

Checklist de implementação.

Use esta lista como guia de conversa com seu advogado e contador. Marque o que já tem.

Pré-estruturação

- ☐ Levantamento completo do patrimônio (imóveis, investimentos, participações)
- ☐ Identificação dos herdeiros e regime sucessório atual
- ☐ Análise do regime de casamento e cláusulas patrimoniais
- ☐ Avaliação técnica dos imóveis por perito habilitado
- ☐ Simulação tributária comparativa (com vs sem Holding)

Constituição

- ☐ Definição do tipo societário (LTDA, EIRELI, S/A) e capital social
- ☐ Registro do contrato social na Junta Comercial
- ☐ CNPJ + inscrições estaduais e municipais

Integralização

- ☐ Averbação dos imóveis no cartório de registro
- ☐ Transferência das aplicações financeiras
- ☐ Verificação da imunidade ITBI

Doação e governança

- ☐ Escritura de doação com reserva de usufruto vitalício
- ☐ Recolhimento do ITCMD sobre cotas (não sobre bens)
- ☐ Acordo de cotistas com cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade

PRÓXIMOS PASSOS

Quer um estudo do seu caso?

Family Holding bem estruturada economiza centenas de milhares. Mal estruturada, custa mais caro do que não fazer nada.

Faço uma análise gratuita do seu cenário em até 48h.

sagafin.com.br/diagnostico



Newsletter **Saga Financeira** — toda terça no seu email

@rocharainiere · sagafin.com.br